Firmado por: QUESADA ORE Luis Ricardo FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/12/2024 16:26:08 -0500

Documento electrónico firmado digitalmente según Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y Reglamento y modificatorias. Validez de la(s) firma(s) de autoría puede ser verificada en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
Código de verificación: a3c2 1be8 0325 b04d b50a 7a50 edeb

Oficio Nº 00300-2024-GRE-OSITRAN

Lima, 20 de diciembre de 2024

Señora
CARMEN BENITEZ HERNÁNDEZ
Gerente General
CONCESIONARIA PUERTO AMAZONAS S.A.
kmarino@copam.com.pe

Asunto : Reajuste anual de Tarifas en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma 2025

Referencias : a) Carta N° 0680-2024-GG-COPAM, recibida el 05.12.2024
b) Carta N° 0687-2024-GG-COPAM, recibida el 10.12.2024

De mi consideración:

Me dirijo usted con relación al documento a) de las referencias, mediante el cual su representada comunica acerca de la modificación de su Tarifario relativa al reajuste anual de Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales con Tarifa brindados en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, NTPY-NR). Adicionalmente, mediante el documento b) de las referencias su representada comunica la publicación de la referida modificación de su Tarifario, señalando que su fecha prevista de entrada en vigencia será el 01 de enero de 2025.

Al respecto, resulta importante mencionar que el artículo 45.1[1] del Reglamento General de Tarifas del Ositrán (en adelante, RETA), establece que corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de Tarifas conforme con lo establecido en su contrato de concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Regulador. Asimismo, según el artículo 45.3[2] del RETA corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por el la Entidad Prestadora cumpla con lo establecido en el contrato de concesión o en la respectiva resolución del Ositrán.

En esa línea, la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del NTPY-NR establece lo siguiente respecto del reajuste anual de Tarifas:

> *"9.7. El CONCESIONARIO, a partir del quinto Año de la Concesión, reajustará anualmente las Tarifas de acuerdo a la siguiente fórmula:*

$$T_t = T_{t-1} * \frac{IPC_{t-1}}{IPC_{t-2}}$$

[1] ***"Artículo 45.- Reajuste de tarifas***
45.1. Corresponde a la Entidad Prestadora realizar el reajuste de tarifas conforme a lo establecido en el contrato de concesión o en la resolución que emita el Ositrán, según sea el caso, sin que se requiera de un procedimiento ni una resolución por parte del Ositrán.
(…)"

[2] *"(…)*
45.3. Corresponde al Ositrán verificar que el reajuste efectuado por la Entidad Prestadora cumpla con lo establecido en el contrato de concesión o en la respectiva resolución del Ositrán."

NT: 2024164473
Clave: CxZ6S9u

Visado por: CALDAS CABRERA Daysi Melina FAU 20420248645 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/12/2024 16:03:01 -0500

Visado por: CABANILLAS BUENDIA Roberto Alexis FAU 20420248645 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 20/12/2024 15:52:46 -0500

Donde, el cálculo del reajuste anual de las tarifas se realizará durante las últimas tres (03) semanas previas a su entrada en vigencia, y

t	:	*Año Calendario en el que regirá el ajuste*
Tt	:	*Tarifa vigente al inicio del Año Calendario t*
Tt-1	:	*Tarifa establecida al inicio del Año Calendario t-1*
IPCt-1	:	*Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), disponible al momento de realizar el cálculo.*
IPCt-2	:	*Nivel de Índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con doce (12) meses de anticipación al IPCt-1."*

[El subrayado es nuestro.]

Considerando dicho marco contractual, a partir del quinto Año de la Concesión[3], el Concesionario debe reajustar anualmente las Tarifas de los Servicios Estándar y Servicios Especiales regulados[4]. En tal sentido, toda vez que el referido Contrato de Concesión fue suscrito el 31 de mayo de 2011, el Concesionario podrá reajustar anualmente sus Tarifas a partir del 31 de mayo de 2016, siendo que el cálculo del reajuste anual de las Tarifas se realizará durante las últimas tres (03) semanas previas a su entrada en vigencia considerando para ello los detalles que se indican a continuación:

- **Año Calendario en que regirá el reajuste:** Según se encuentra establecido en la Cláusula 1.26.10[5] del Contrato de Concesión, el Año Calendario es el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive. Para el presente caso, el Año Calendario en el cual regirá el reajuste de Tarifas será del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive.

- **Tarifas establecidas al inicio del año calendario anterior al año del reajuste:** Corresponde a las Tarifas de los servicios que se encontraban vigentes a inicios del año 2024. Por tanto, corresponde reajustar las Tarifas vigentes a inicios del año 2024 de los Servicios Estándar[6], del Primer Grupo de Servicios Especiales regulados[7] y del Segundo Grupo de Servicios Especiales regulados[8]. Cabe señalar que las Tarifas vigentes desde inicios del año 2024 fueron comunicadas por su representada mediante las Cartas Nº 645 y Nº 646-2023-GG-COPAM, recibidas el 06 de diciembre de 2023.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

[3] La definición de "Año de la Concesión" se encuentra incluida en la Cláusula 1.26.11 del Contrato de Concesión:

"*1.26.11 Año de la Concesión*
Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripción del Contrato, contado de fecha a fecha, concluyendo un día antes al del año en el que se inició el cómputo."

[4] La definición de "Tarifa" se encuentra incluida en la Cláusula 1.26.95 del Contrato de Concesión:

"1.26.95 Tarifa
Contraprestación económica que, de acuerdo a lo previsto en este Contrato, cobrará el Concesionario por la prestación de un Servicio Estándar o eventualmente un Servicio Especial, de acuerdo a lo que establezca el Regulador, sin incluir los impuestos que resulten aplicables."

[5] La definición de "Año Calendario" se encuentra incluida en la cláusula 1.26.10 del Contrato de Concesión:

"1.26.10 Año Calendario
Significa el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambas fechas inclusive."

[6] Las Tarifas de los Servicios Estándar fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 043-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de agosto de 2016.

[7] Las Tarifas para el Primer Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN de fecha 09 de octubre de 2017.

[8] Las Tarifas para el Segundo Grupo de Servicios Especiales fueron determinadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2018-CD-OSITRAN de fecha 07 de noviembre de 2018.

- **<u>Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC):</u>**

  - *Nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo:* A la fecha, el INEI ha publicado el IPC correspondiente al mes de noviembre de 2024, el cual ascendió a 114,051561[9].

  - *Nivel de IPC con doce meses de anticipación:* Considerando la información del nivel de IPC disponible al momento de realizar el cálculo por parte del Concesionario, corresponde utilizar el IPC a noviembre de 2023, el cual ascendió a 111,517885[10].

En virtud de lo anterior, en aplicación de la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la referida cláusula 9.7 del Contrato de Concesión, se tiene lo siguiente:

$$T_{2025} = T_{2024} * \frac{114{,}051561}{111{,}517885}$$

Así, en el marco de las funciones asignadas a esta Gerencia, de conformidad con el numeral 6 del artículo 39[11] del Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán[12] y en concordancia con lo dispuesto en el citado inciso 45.1 del RETA, considerando la información remitida mediante el documento a) de las referencias, se observa que las Tarifas de los Servicios Estándar y de los Servicios Especiales regulados comunicadas por su representada para el año 2025 resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas antes indicada, tal y como se observa en el siguiente cuadro.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

[9] La información se encuentra disponible en la página web del INEI en el siguiente enlace: <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/01_indice-precios_al_consumidor-lm_nov24.xlsx> (último acceso: 18 de diciembre de 2024).

[10] *Ídem*.

[11] Reglamento de Organización y Funciones del Ositrán:

> *"Artículo 39.- Funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos*
> *Son funciones de la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, las siguientes:*
> *(…)*
> *6. Verificar que los tarifarios publicados por parte de las entidades prestadoras cumplan con lo establecido en el contrato de concesión y las disposiciones emitidas por OSITRAN, así como poner en conocimiento de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, los posibles incumplimientos que detecten en el ejercicio de sus funciones;*
> *(…)"*

[12] Aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, y sus modificatorias.

CUADRO N° 1
REAJUSTE ANUAL DE TARIFAS APLICABLES PARA LOS SERVICIOS REGULADOS DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO DE YURIMAGUAS – NUEVA REFORMA EN EL AÑO 2025
(Soles sin IGV)

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2024 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada 2025 (S/ sin IGV) 2/
Servicios Estándar			
Servicios a la nave	Eslora-hora	0,93	0,95
Servicios a la carga			
Fraccionada	Tonelada	21,39	21,88
Rodante	Tonelada	96,48	98,67
Sólida a Granel	Tonelada	21,28	21,76
Líquida a Granel	Tonelada	11,80	12,07
Contenedor con carga de 20 pies	Contenedor	308,59	315,60
Contenedor vacío de 20 pies	Contenedor	119,21	121,92
Contenedor con carga de 40 pies	Contenedor	414,35	423,76
Contenedor vacío de 40 pies	Contenedor	142,94	146,19
Servicios a los pasajeros	Pasajeros	13,51	13,82
Primer Grupo de Servicios Especiales			
Almacenamiento			
Carga Fraccionada almacén descubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,59	3,67
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,59	3,67
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	3,59	3,67
Carga Fraccionada almacén cubierto			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	3,59	3,67
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	3,59	3,67
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	4,21	4,31
Carga Fraccionada almacén refrigerado			
Del día 1 al día 8	Tonelada/día	4,14	4,23
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	4,14	4,23
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	4,21	4,31
Carga rodante			
Del día 4 al día 8	Tonelada/día	14,63	14,96
Del día 9 al día 15	Tonelada/día	18,09	18,50
Del día 16 en adelante	Tonelada/día	27,86	28,49
Embarque/descarga de contendores IMO 20 pies	Contenedor	499,93	511,29
Consolidación/desconsolidación			
Contenedores de 20 pies con carga paletizada	Contenedor	615,63	629,62
Contenedores de 20 pies con carga suelta	Contenedor	868,10	887,82
Contenedores de 40 pies con carga paletizada	Contenedor	860,75	880,31
Contenedores de 40 pies con carga suelta	Contenedor	1 084,42	1 109,06
Pesaje adicional			
Contenedores	Contenedor	45,83	46,87
Carga Fraccionada/suelta	Camión	87,40	89,39
Colocación/remoción de etiquetas, precintos	Contenedor	40,76	41,69
Suministro de energía a contenedores *reefer*	Contenedor/hora	7,96	8,14
Segundo Grupo de Servicios Especiales			
Provisión de equipamiento para movimiento adicional de carga a solicitud del usuario			
Grúa celosía	Hora	220,32	225,33
Grúa telescópica	Hora	201,31	205,88
Reach Stacker	Hora	198,51	203,02
Montacarga (a la nave)	Hora	215,30	220,19
Montacarga (a almacenamiento)	Hora	117,37	120,04
Consolidación/desconsolidación de contenedores *reefers*			
Contenedor de 20 pies con carga suelta	Contenedor	907,30	927,91
Contenedor de 40 pies con carga suelta	Contenedor	1 073,69	1 098,08

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

Servicios Regulados	Unidad de cobro	Tarifa vigente 2024 (S/ sin IGV) 1/	Tarifa reajustada 2025 (S/ sin IGV) 2/
Embarque/descarga de contenedores IMO 40 pies	Contenedor	699,19	715,08

Nota:
Considerando la presente verificación del cálculo del reajuste anual de las Tarifas de los Servicios Especiales para el año 2025 y el cálculo del reajuste anual de las Retribuciones de dichos Servicios Especiales regulados para el mismo año, realizado mediante el Oficio N° 00299-2024-GRE-OSITRAN, esta Gerencia ha verificado que dichas Tarifas cumplen con la Cláusula 1.26.91 del Contrato de Concesión la cual establece que, la Tarifa de los Servicios Especiales regulados no podrá ser menor, bajo ninguna circunstancia, a los costos operativos que demande la prestación del servicio.
1/ Información disponible en la página web de Copam en el siguiente enlace:
<https://copam.com.pe/wp-content/uploads/2024/02/Tarifario-TPY-NRvigente-desde-el-01-03-2024.pdf>
(último acceso: 18 de diciembre de 2024).
2/ Tarifas remitidas por Copam mediante Carta N° 0680-2024-GG-COPAM, de fecha 05 de diciembre de 2024, respecto de las cuales este Regulador ha verificado que resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en el Contrato de Concesión y las reglas de redondeo dispuestas en el Anexo 4 del RETA. Asimismo, dichas Tarifas se encuentran publicadas en la página web de Copam en el siguiente enlace:
<https://copam.com.pe/wp-content/uploads/2024/12/Tarifario-TPY-NRvigente-desde-el-01-01-2025.pdf>
(último acceso: 18 de diciembre de 2024).
Fuente: Concesionaria Puerto Amazonas S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos del Ositrán.

Por otro lado, corresponde analizar si su representada ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia de la actualización de su Tarifario, las cuales se encuentran establecidas en los artículos 48 y 49 del RETA[13]:

- El inciso 48.2 del artículo 48 del RETA señala que en caso se realicen modificaciones al contenido del Tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia.

- En línea con dicho artículo, el inciso 49.2 del artículo 49 del RETA establece que siempre que se incorporen modificaciones al Tarifario sobre información relativa al cobro de Tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia. Asimismo,

[13] "***Artículo 48.- Obligación de publicar el tarifario y sus modificaciones***
(…)

48.2. En caso se realicen modificaciones al contenido del tarifario, la Entidad Prestadora debe publicar en su página web, así como en todas sus oficinas comerciales, locales y puntos de recaudación ubicados en las infraestructuras a su cargo, la materia de modificación indicando la fecha prevista para su entrada en vigencia, en los plazos que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 49.- Entrada en vigencia del tarifario y sus modificaciones
(…)
49.2 Cuando se incorporen modificaciones al tarifario sobre información relativa al cobro de tarifas, las Entidades Prestadoras deben publicar la materia de modificación, conforme a lo dispuesto en el inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento, como mínimo diez (10) días antes a la fecha prevista para su entrada en vigencia, para conocimiento de los usuarios. La Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia.

49.3. En los casos de reajuste de tarifas en los cuales la información que se requiere para el cálculo del reajuste se encuentre disponible con menos de diez (10) días de anticipación a la fecha en que la tarifa deba entrar en vigencia, la Entidad Prestadora debe publicar la tarifa reajustada conforme al inciso 48.2 del artículo 48 del Reglamento, a más tardar el mismo día de su entrada en vigencia, para conocimiento de los usuarios. En dicho caso, la Entidad Prestadora debe comunicar al Ositrán el reajuste de la tarifa antes indicada, a más tardar en la fecha que entre en vigencia.
(…)".

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

estas deben comunicar al Ositrán la materia de modificación, como mínimo diez (10) días antes de su entrada en vigencia.

Al respecto, considerando que mediante el documento a) de las referencias, recibido el 05 de diciembre de 2024, su representada comunicó al Ositrán la modificación de su Tarifario y que, mediante el documento b) de las referencias, recibido el 10 de diciembre de 2024, comunicó la publicación dicha modificación de Tarifario, esto es, en ambos casos, con una anticipación mayor a diez (10) días hábiles a la fecha de entrada en vigencia correspondiente, se observa que su representada ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia establecidas en los referidos incisos 48.2 y 49.2 del RETA.

En conclusión, esta Gerencia ha verificado que las Tarifas comunicadas por su representada mediante el documento a) de las referencias resultan de aplicar la fórmula de reajuste anual de Tarifas establecida en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión y que, además, ha cumplido con las disposiciones de publicidad y entrada en vigencia establecidas en el RETA.

Atentamente,

Firmado por
RICARDO QUESADA ORÉ
Gerente de Regulación y Estudios Económicos
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
MELINA CALDAS CABRERA
Jefa de Regulación
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Visado por
ROBERTO CABANILLAS BUENDIA
Analista de Regulación
Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Elaborado por Roberto Cabanillas

NT 2024164473

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico firmado digitalmente y archivado por el Ositrán, aplicando lo dispuesto por el art. 25 del D.S. N° 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del Portal de Consulta de Documentos del Ositrán cuya dirección web es la siguiente: https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades.

Para acceder al Portal de Consulta Documentos del Ositrán, utilizar el Número de Trámite-NT (usuario) y la contraseña (es la clave del QR)

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml